



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 244/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעת: נציגות הבית ברחוב טירת צבי 8 תל אביב
באמצעות חברת הנציגות עדינה רונן
ע"י ב"כ עוה"ד גדי גליצקי
מרחוב מבוא גרופית 4 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. אורנה סדן
נפתלי סדן
שניהם מרחוב טירת צבי 8 תל אביב
2. ניב יעקב גוב ארי
דורית גוב ארי
שניהם מרחוב טירת צבי 8 תל אביב
3. לשכת רישום המקרקעין תל אביב יפו
מדרך מנחם בגין תל אביב

ה ח ל ט ה

במסגרת התובענה דנן מבקשת התובעת כי אורה על תיקון צו רישום הבית המשותף ברחוב טירת צבי 8 תל אביב הבנוי על חלקה 227 בגוש 7110 (להלן: "הבית").

לטענת התובעת, הנתבעים 1 ו-2 הרחיבו את דירותיהם מאז רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים. דא עקא, הרישום לא תוקן והם מסרבים לשלם את חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם לשטח הדירות העדכני בפועל. הנתבעים גם מסרבים לשתף פעולה לתיקון צו רישום הבית המשותף.

לפיכך מבקשת התובעת כי ינתן צו עשה אשר מחייב את הנתבעים לתקן את צו רישום הבית המשותף ובכלל האמור לתקן את שטח דירות הנתבעים 1 ו-2 ואת חלקן של כל דייר ברכוש המשותף בהתאם.

כתב התביעה אינו מפרט כל עילת תביעה כנגד הנתבעת 3.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה במסגרת סמכויותיו השיפוטיות.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 244/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

72". (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011 (להלן: "התקנות") אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

סמכות המפקח לתקן צו רישום בפנקס הבתים המשותפים קבועה בסעיף 145 לחוק. סעיף זה אינו נכלל בגדר סמכותו השיפוטית של המפקח לדון בסכסוכים בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המצוטט לעיל, אלא בגדר סמכויותיו המינהליות של המפקח הקבועות בחוק.

הסמכות לחייב מן דהוא לבצע פעולה אקטיבית בנוגע לזכויות קניין במקרקעין שבבעלותו (וכפי שמבוקש כאן – מתן צו עשה לחיוב הנתבעים בתיקון צו הרישום), נתונה בידי בית המשפט המחוזי בלבד (ר' סעיפים 40(1) ו-51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשל"ד – 1984)

לאור האמור הרי שאין בידי הסמכות העניינית לדון בתובענה כפי שהוגשה ודי בכך להביא לסילוקה על הסף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 244/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

ויוודגש, גם בגדר הסמכות המינהלית של המפקח על פי הדין, אין באפשרותו לכפות על בעלי זכויות במקרקעין לרשום את קניינם בבית משותף או לבצע תיקון בצו רישום קיים. הליך רישום בית משותף או תיקון צו הרישום הינו הליך הנתון לבחירת בעלי הדירות וליזמתם. לפיכך, על בעלי הדירות המבקשים לתקן את צו הרישום של הבית לנקוט בהליכים המינהליים המתאימים בהתאם להוראות החוק והתקנות.

זאת ועוד. המדובר בתובענה אשר הוגשה על ידי נציגות הבית כתובעת/מבקשת.

הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין קובעת כי הנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות - **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"**.

נציגות הבית המשותף היא אומנם אישיות משפטית לכל דבר ועניין. אולם, סמכויותיה הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנות עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה." (ההדגשה שלי, א.ס.).

דא עקא, סוגיית רישום בית בפנקס הבתים המשותפים או במקרה דנן תיקון צו הרישום, איננה ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף. זוהי סוגיה "קניינית" הנוגעת לזכויותיו של כל אחד ואחד מבעלי הדירות בבית ואשר נתונה, לפיכך, להסכמתם או התנגדותם של כל אותם בעלי הדירות.

אין המדובר בהליך הנתון לסמכות האסיפה הכללית ובוראי שלא לסמכות נציגות הבית. בנסיבות אלו, ממילא, התובעת דנן איננה יכולה להגיש את התובענה או לנהל הליך לתיקון צו הרישום.

אומנם, נציגות הבית יכולה להיות מוסמכת מטעם בעלי הדירות גם בהתאם להוראות דיני השליחות הכלליים, כל עוד ישנה הרשאה מפורשת של בעלי הדירות בהקשר זה (ר' פרשת קדמת לוד לעיל וכן ה"פ (מחוזי ת"א) 1693/09 ועד הבית רחוב וינשל 6 תל אביב נ' בטנס ושות' בע"מ (פורסם בנבו)). דא עקא, אין, ולו ראשית ראייה, להסמכתה של נציגות הבית בהתאם.

מכל מקום, בכל הליך לתיקון צו הרישום ממילא לכל בעלי הדירות בבית זכות טיעון והם מחוייבים להיות "צד" להליך (ר' סעיף 145 לחוק ותקנה 59 לתקנות). הסעד המבוקש בדבר שינוי החלקים היחסיים ברכוש המשותף ישפיע באופן ישיר על הזכויות הקנייניות של כל אחד ואחד מבעלי הדירות בבית ומניה וביה מחייב היות כל בעל דירה "צד" להליך, בין אם המדובר בהליך מנהלי ובין אם בהליך שיפוטי (ר' בהשלכה חובת צירוף כל בעלי הדירות בתובענה בפני המפקח להפרדת ניהול הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 59(ב) לחוק - ע"א 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים מרח' ש"י עגנון 8 נ' ועד הבית המשותף ברח' קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 244/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בירושלים

לכל האמור יש להוסיף כי, על פניו, כתב התביעה אינו מגלה כל עילה כנגד הנתבעת 3 שאיננה אלא גוף רישומי בלבד האמון על רישום הזכויות בפנקסים.

בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק, ממילא הנתבעת 3 איננה יכולה להיות צד להליך המתנהל בפני.

לאור האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

אדגיש כי מאחר ואין בידי הנציגות להגיש את ההליך דנן כאמור ובכל מקרה ידרש תיקון מהותי של כתב התביעה (תוך מחיקת התובעת והנתבעת 3 וצירוף כל בעלי הדירות כתובעים או נתבעים), לא מצאתי מקום להורות על העברת התובענה לערכאה אחרת המוסמכת לדון בה.

לאור העובדה כי ההחלטה נתקבלה עוד בטרם הומצא כתב התביעה לנתבעים, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לתובעת באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום א' סיון תשע"ב, 22 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב